

한국남동발전(주) 상임감사위원회

개 선 요 구

【12】

제 목	징계양정 요구에 관한 지침 등 사규 현행화 필요
관 련 부 서	* * 팀, ○○○○실 * * * * 파트, ●●●●실 * * * * 파트
조 치 부 서	* * 팀, ○○○○실 * * * * 파트, ●●●●실 * * * * 파트
내 용	

1. 업무개요

한국발전인재개발원(이하 “인재원”이라 한다)은 조직과 업무운영에 준거할 제 규범과 기준을 사규로 정하고 있는데, ① 징계사유 발생 시 징계양정 요구기준, 가중 및 감면사유 등의 책임의 한계를 정해서 징계양정의 형평을 위하여 「징계 양정 요구에 관한 지침」을 제정하여 운영하고 있고, ② 계약의 원활한 이행을 목적으로 지급하는 선금에 관한 기준과 절차를 준수하기 위해 「선금지급 관리지침」을 제정하여 운영하고 있고, ③ 지식재산권의 확보, 유지, 보호, 실시 및 보상 등에 필요한 사항을 정해서 인재원의 발전에 이바지함을 목적으로 「지적재산권 관리규정」을 제정하여 운영하고 있다.

그리고 해당 사규의 업무주관부서 및 사규관리부서는 관계 법령이 개정되거나 불합리한 내용 등으로 사규의 정비에 필요한 경우에는 사규를 개정하는 사규 정비 업무를 하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

인재원 「사규관리규정」 제7조(제정 및 개폐절차)에 따르면 해당 사규의 업무 주관부서는 해당 사규의 관련 법령이 변경 또는 저촉되거나 내용의 타당성을 검토해서 변경이 필요한 경우에는 사규관리부서에 제출해서 사규의 개정 필요 여부를 검토해서 사규를 항상 현행화해서 관리하여야 한다고 되어 있고, 같은 규정 제10조(법령 우선)에 따르면 법령·정부지시 및 정관에 저촉되는 사규의 조항은 그 부분에 한하여 효력이 발생하지 아니한다고 되어 있다.

따라서 인재원은 상위 법령 및 규정 등이 개정되면 관계 법령의 제·개정 내용에 맞게 사규를 개정해서 상호 간 저촉되지 않도록 사규의 개정 관리업무를 철저히 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 9. 2. ~ 9. 6.)를 통해 인재원의 사규 관리실태를 점검한 결과, 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. 「징계양정 요구에 관한 지침」 개정 필요

인재원 감사실은 「징계양정 요구에 관한 지침」의 상위 지침인 「공무원 징계령 시행규칙」이 개정되면 그에 따라 지침의 개정 필요성에 대해서 검토해야 하는데, 「공무원 징계령 시행규칙」이 2021년에 징계 기준을 세분화하여 개정되었고, 징계 처리 기준을 강화하는 등의 내용으로 개정되었음에도 인재원 감사실은 「징계양정 요구에 관한 지침」을 개정하지 않아 「공무원 징계령 시행규칙」의 개정 내용을 감사일 현재까지 반영하지 못하고 있다.

그 결과 강화된 중대 범죄행위에 대한 사회적 요구사항을 반영하지 못하고 있으므로 근무 기강을 확립하기 위해 「공무원 징계령 시행규칙」의 내용을 반영해서 「징계양정 요구에 관한 지침」을 개정할 필요가 있다.

나. 선금지급대상 기준 등 「선금지급 관리지침」 개정 필요

이번 종합감사(2024. 9. 2. ~ 9. 6.)를 통해 인재원의 「선금지급 관리지침」 내용을 점검한 결과, 「계약예규」 ‘정부 입찰·계약 집행기준’ 제12장(선금의 지급 등) 및 제34조(적용범위) 제1항의 제1호는 2014. 8. 6. 개정되었고 개정 사유를 보면 중소기업 및 신설기업의 경영난 해소를 위하여 소규모 계약에서도 선금지급이 가능하도록 계약금액 기준을 삭제하였다.

그런데 인재원 「선금지급 관리지침」 제2조(선금의 지급대상) 제1항을 보면 계약담당자는 제1호 계약금액(단가계약의 경우에는 선금지급 요청일까지의 발주금액)이 1억 원 이상인 공사, 용역 또는 물품 제조계약, 제2호 「계약관리규정」 제88조의 규정에 의한 입찰참가자격 제한을 받고 그 제한기간 중에 있지 아니한 경우, 제3호 잔여이행기간이 선금지급 신청일을 기준으로 30일을 초과할 것 등 요건을 모두 충족하는 경우에 계약상대자가 선금의 지급을 요청할 때에 선금을 지급할 수 있다고 되어 있는데, 「계약예규」 개정 취지인 중소기업 및 신설기업의 경영난 해소를 위하여 소규모 계약에서도 선금이 지급될 수 있도록 「선금지급 관리지침」에 반영하여 개정할 필요가 있다.

다. ‘지적재산권’의 정의 등 「지적재산권 관리규정」 개정 필요

인재원은 「지적재산권 관리규정」을 운영하고 있는데, 「지적재산권 관리규정」과 관련된 법률로는 2011. 5. 19. 제정되어 같은 해 7. 20.부터 시행된 「지식재산 기본법」이 있으며, 「지식재산 기본법」 제3조(정의)를 보면 ‘지식재산권’이란 용어는 있지만 ‘지적재산권’이란 용어는 없고, 같은 법 부칙 제2조(다른 법률의 개정)을 보면 종전에 ‘지적재산권’이란 용어로 규정하고 있던 22개 법률의 ‘지적재산권’이란 용어를 모두 “지식재산권”이란 용어로 함께 개정하였다.

그러므로 「지적재산권 관리규정」을 「지식재산권 관리규정」으로 개정함과 아울러, 같은 규정 각 조에 규정된 ‘지적재산권’이라는 용어도 모두 ‘지식재산권’으로 개정해야 한다.

그리고 「지적재산권 관리규정」 제2조(용어의 정의)에 지적재산권, 의장, 신지적재산권 등의 용어를 정의하고 있는데, 상위 법령에서 명시하고 있는 정의 및 취지와는 달라 불합리한 용어를 상위 법령에서 명시하는 내용으로 개정해서 업무의 혼선을 예방해야 한다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 사규 현행화의 필요성을 인정하고 앞으로 사규 개정 업무를 충실히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 한국발전인재개발원장은 ① 「공무원 징계령 시행규칙」에서 성 비위, 음주운전 등의 강화된 징계양정 기준을 「징계양정 요구에 관한 지침」에 반영해서 개정하시고, (개선)

② 「계약예규」의 선금지급대상 기준을 「선금지급 관리지침」에 반영해서 개정

하시고, (개선)

③ 「지적재산권 관리규정」 내용 중 관련 법령에 위반되어 있거나 불합리하게 규정된 부분은 개정하시기 바랍니다. (개선)